

1506164-98.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado cometeu o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na denúncia. A causa de aumento de pena de participação de adolescente também ficou comprovada no decorrer da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506164-98.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2211126/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13222942 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 3878/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2211126 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 3878/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR HERNANDES DA SILVA

Data da Audiência:

08/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506164-98.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) IGOR HERNANDES DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), presente seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. Ariovaldo Sérgio Moreira Valforte. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Júlio César Sales e Maxwell Roberto Domingues. O Dr. Defensor desistiu da oitiva da testemunha Luis Gustavo. Pelo MM. Juiz foi

deliberado: Homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. IGOR HERNANDES DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26/08/2020, por volta das 20:00 horas, no cruzamento das ruas Poti e Caiçara, Jardim Imperial, neste Município e Comarca, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Luis Gustavo Bueno da Silva, trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (124 pinos plásticos de "cocaína" e 145 de "crack"), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$132,00, em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 59/60). O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 172/173. A denúncia foi recebida em 25/10/2021 (págs. 181/182). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela procedência da ação penal, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 11/12 e dos laudos periciais de págs. 14/15 e 94/96, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado admitiu a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que realmente tinha as drogas descritas na denúncia para venda, em razão de dificuldades financeiras e também por ser dependente químico. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito, confirmaram ter surpreendido o acusado e o adolescente de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado cometeu o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na denúncia. A causa de aumento de pena de participação de adolescente também ficou comprovada no decorrer da instrução criminal, tendo em vista que ficou apurado que o acusado agia em companhia do adolescente já nominado na prática da mercancia ilícita. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, tendo em vista a razoável quantidade e o alto poder lesivo das substâncias apreendidas, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (mínima legal acrescida de 1/6). Na segunda fase, tendo em vista as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzo a pena para 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Na terceira e última fase, tendo em vista que o fato envolveu adolescente, aumento a pena em 1/6, com base no art. 40, VI, da Lei 11343/06, para 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Ainda na terceira e última fase, levando-se em conta que o acusado é primário, não registra antecedentes, e não havendo comprovação de que ela vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, será o aberto. Em razão da razoável quantidade e do alto poder lesivo das drogas, deixo de substituir a pena corporal por restritivas de direitos, bem como nego-lhe o "sursis". Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta

ação penal movida pela Justiça Pública em face de o acusado IGOR HERNANDES DA SILVA, nos autos qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO, como incurso no art. 33, §4º, c.c. os artigos 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e 29, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 60). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD e oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (194 dias-multa), no valor de R\$6.757,66, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Também já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.